

0005074-50.2022.8.26.0362

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... crimes contra o patrimônio - duas por furto e uma por roubo circunstanciado. 3. A condenação excedente foi considerada somente para a caracterização da multirreincidência do paciente - e não para exasperar a pena-base, como argumenta a defesa -, o que não configura o bis in idem alegado. 4. Diante das peculiaridades do caso concreto, a agravante genérica da reincidência deve ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0005074-50.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005074-50.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO DONIZETE APARECIDA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Márcio Donizeti Aparecida foi denunciado e está sendo processado porque, no dia 13 de novembro de 2022, na Rua Theodoro de Souza Mendes, 188, nesta cidade e comarca, durante o período do repouso noturno, subtraiu, mediante emprego de chave falsa, para si ou para outrem, o veículo VW/Gol, pertencente a Marcelo Silvério Oliveira. A denúncia foi recebida aos 13 de novembro de 2022 (fls.113/114), o réu foi citado (fls.201) e apresentou resposta escrita às fls.131/132.

Durante a instrução, procedeu-se à oitiva da vítima e de testemunha e o réu foi interrogado na mesma ocasião.

Em alegações finais orais, a Dra. Promotora de Justiça pugnou pela procedência parcial da ação penal, afastando-se a qualificadora do emprego de chave falsa.

Em alegações finais orais, a defesa requer o afastamento da qualificadora descrita pela denúncia e o afastamento da causa de aumento de pena correspondente à prática durante o período de repouso noturno. Em caso de condenação, invoca, ainda, a atenuante da confissão espontânea e requer sua compensação com a agravante da reincidência.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do delito está provada pelo auto de exibição e apreensão de fls.06; auto de avaliação de fls.134; laudo pericial de instrumento de crime de fls.194/199, laudo pericial fls.20, bem como pela prova oral a seguir exposta.

A vítima Marcelo Silvério Oliveira afirma que estacionou seu veículo nas imediações da sua residência e o trancou. Posteriormente, constatou a subtração. Afirma que não houve nenhum dano no veículo, que está avaliado em seis mil reais. Não presenciou a subtração. Disse que deu falta do veículo por volta das 22h30min.

O guarda municipal Claudemir Adorno da Costa disse que estava em patrulhamento e recebeu a informação do furto de veículo VW/gol, cor verde. Então, avistou o acusado descendo do veículo Gol e se aproximando de outro, que estava estacionado. Procedeu à abordagem e o acusado confessou que tinha sido o autor do furto e que havia subtraído para dar uma volta. Afirma que apreendeu um molho de chaves com o acusado. Afirma que a abordagem ocorreu no período noturno e que já conhecia o acusado de ocorrências policiais anteriores.

O guarda municipal Paulo Sérgio Ambrónisio prestou depoimento no mesmo sentido.

O acusado Márcio Donizeti Aparecida confessa que subtraiu o veículo. Afirma que possuía algumas chaves e utilizou uma delas para abrir a porta e dar a ignição. Foi abordado aproximadamente vinte minutos depois da subtração. Não sabe dizer o horário em que praticou a subtração. Nada tem contra os guardas civis.

Com efeito, a condenação é medida de rigor.

A autoria está bem provada, pois o acusado confessou espontaneamente a subtração do veículo e confirmou que se apossou do veículo.

Insta ressaltar que a abordagem do acusado na posse do bem subtraído inverte o ônus de provar a licitude de sua conduta, transferindo-se, assim, à defesa.

Esse é o entendimento da jurisprudência: se sustenta tal fato e unicamente ele pode apontar o alegado possuidor do bem, este, segundo sua versão, o provável agente do crime, tem o ônus dessa demonstração, nos moldes do art. 156 do CPP. Não a realizando, é correto tomar-se o indício do furto, não contrariado pela contraprova do acusado, como indicativo seguro da autoria. Não se cuida de presumir esse fato, mas de deduzi-lo das circunstâncias provadas, autorizadoras dessa conclusão (CPP, art. 239) e, não fosse esta verídica, poderia ser desfeita pelo réu. (Apelação n. 990.08.021381-4, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, julgado aos 16.2.2009, 1ª Câmara de Direito Criminal do TJSP).

Obviamente o acusado não conseguiria provar a posse lícita do bem, pois subtraiu o automóvel da vítima.

Diante destes fatos, entendo provada a conduta imputada ao réu, bem como a materialidade do delito, requisitos necessários para sua condenação.

Quanto ao uso de chave falsa, anoto que o laudo pericial juntado aos autos comprova que três delas eram chaves veiculares e duas delas apresentavam sinais de desgaste moderado, em decorrência provável do uso e que a terceira apresentava desgaste mais severo.

Desse modo, não se pode afirmar que a chave utilizada ostentava a natureza de falsa, motivo pelo qual a qualificadora deve ser afastada.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, passo a fixar pena.

Em primeira fase, fixo a pena base acima do mínimo legal, pois o acusado ostenta maus antecedentes, com condenação definitiva a esse título nos autos n. 0000147-44.2016 (fls. 158), 3000654-63 (fls. 159), 4604-97 (fl. 160/161), 8705-75 (fls. 162) e 11889-98 (fls. 163), de modo que fixo a pena-base em 1 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Em segunda fase, estão presentes a agravante da reincidência, que é múltipla e específica, por força das condenações impostas nos autos n. 7515-77 (fls. 161/162) e 1500670-10 (fls. 161) e a atenuante da confissão espontânea, sendo que a primeira prevalece sobre esta última, nos termos do art. 67 do Código Penal: no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Ainda a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, em se tratando de reincidência múltipla, a compensação com a atenuante da confissão

espontânea é inviável.

HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que, observadas as peculiaridades do caso concreto, deve a atenuante da confissão espontânea ser compensada com a reincidência (EREsp n. 1.154.752/RS). 2. O paciente é multirreincidente, já que ostenta três condenações definitivas, todas elas por crimes contra o patrimônio - duas por furto e uma por roubo circunstanciado. 3. A condenação excedente foi considerada somente para a caracterização da multirreincidência do paciente - e não para exasperar a pena-base, como argumenta a defesa -, o que não configura o bis in idem alegado. 4. Diante das peculiaridades do caso concreto, a agravante genérica da reincidência deve preponderar sobre a confissão espontânea, haja vista a existência de duas condenações criminais transitadas em julgado, geradoras da reincidência. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 351.827/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016).

Desse modo, aumento sua pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

Por fim, em terceira fase, não há causas de diminuição, mas está presente a causa de aumento decorrente da prática do crime durante o repouso noturno, de modo que majoro a pena em 1/3, resultando pena privativa de liberdade de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 18 dias multa.

Inegável que o acusado se aproveitou do período de menor movimentação de pessoas em via pública e, conseqüentemente, de menor vigilância para executar a subtração, circunstância que enseja o reconhecimento da causa de aumento, revelando-se indiferente que a vítima não estivesse dormindo naquele momento.

Apesar da quantidade de pena aplicada, o réu ostenta péssimos antecedentes e é reincidente, motivo pelo qual fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, tal qual prevê o art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Na esteira do entendimento da jurisprudência: "Se o condenado, mesmo com pena inferior a 4 anos de reclusão, é reincidente, como reconhecido pela sentença de 1º grau, não faz jus ao regime semi-aberto para início da execução da pena" (Superior Tribunal de Justiça, RT 725/533).

De igual modo, a doutrina (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª. Edição. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2010, pág. 340) assevera que a regra estabelecida pelo Código Penal é de que o condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da sua pena sempre no regime fechado, pouco importando o montante da sua pena (ver alíneas b e c do § 2º deste artigo). E tem sido posição majoritária na doutrina e na jurisprudência não pode o réu reincidente receber outro regime, mormente quando apenado com reclusão, que não seja o fechado.

Os maus antecedentes também inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na medida em que essa providência não se revela suficiente, a teor do art. 44, III, do Código Penal, veda essa providência. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Márcio Donizete Aparecida, RG nº 39.380.085, à pena privativa de liberdade de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, calculados no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 155, caput, c.c. §1º, do Código Penal.

O acusado não poderá recorrer em liberdade, pois sua liberdade configura risco à ordem pública, dada a propensão à prática de crimes patrimoniais, já que ostenta anteriores condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio (fls. 159/165), revelando que faz da prática de delitos desta natureza seu meio de vida. Recomende-se, com a expedição de ofício.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, eis que o acusado ostenta outras condenações transitadas em julgado e não há nos autos qualquer informação a respeito da pena remanescente a ser cumprida, eventuais benefícios ou punições sofridas no cárcere. No mesmo sentido:

Em arremate, embora não se desconheça o teor do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não há se cogitar de sua aplicação imediata nesta seara, vale

dizer, sem elementos concretos a respeito da existência (ou não) de outras condenações em desfavor dos apelantes, de seus comportamentos no cárcere e do efetivo lapso que permaneceram presos, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo juízo das execuções, evitando-se, ainda, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição (Apelação n. 0004962-33.2012.8.26.0362, Relator Des. Juvenal Duarte, julgado aos 5/3/2015, 5ª Turma)

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 15 de dezembro de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA